

# 上海“8·19”“庆丰2”轮与“苏盐货11315”轮 碰撞事故调查报告

## 一、事故简况

2018年8月19日约1907时，王某某1（个体）所有散货船“庆丰2”轮与盐城市ZC运输有限公司所属一般干货船“苏盐货11315”轮在上海黄浦江131灯浮下游约250米下行航道内发生碰撞。事故造成“苏盐货11315”轮右倾翻扣沉没，船上共3人全部落水死亡；“庆丰2”轮无损。事故未导致水域污染，构成较大等级水上交通事故。

## 二、事故船舶基本情况

### （一）船舶概况。

#### 1. “庆丰2”轮。

船名：庆丰2

船舶种类：散货船

船籍港：安徽芜湖

航区：沿海

总吨：3796

净吨：2126

满载排水量：8123.779吨

参考载货量：6303吨

总长：100米

船宽：16.0米

型深：7.2米

满载吃水：5.85米

主机功率：1470千瓦

建成日期：2005年10月

船舶所有人：王某某1

船舶经营人：芜湖市WF航运有限公司



图 1：“庆丰 2”轮

2. “苏盐货 11315”轮。

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 船名：苏盐货 11315            | 船舶种类：一般干货船       |
| 国籍：中国                   | 船籍港：江苏盐城         |
| 总吨：248                  | 净吨：138           |
| 航区：内河 A 级               | 参考载货量：360 吨（B 级） |
| 总长：40 米                 | 型宽：7.6 米         |
| 型深：2.8 米                | 满载吃水：2.30 米      |
| 主机功率：140 千瓦             | 建成日期：2005 年 2 月  |
| 船舶所有人/经营人：盐城市 ZC 运输有限公司 |                  |



图 2：“苏盐货 11315”轮打捞起浮后照片

## （二）船舶检验和发证情况。

### 1. “庆丰 2” 轮。

| 证书名称       | 签发机关               | 签发时间             | 有效期              |
|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 船舶国籍证书     | 芜湖海事局              | 2015 年 7 月 24 日  | 2020 年 7 月 20 日  |
| 海上货船适航证书   | 安徽省船舶检验局<br>(江淮)   | 2018 年 3 月 28 日  | 2018 年 10 月 25 日 |
| 海上船舶载重线证书  | 安徽省船舶检验局<br>(江淮)   | 2018 年 3 月 28 日  | 2022 年 10 月 25 日 |
| 海上船舶防止油污证书 | 安徽省船舶检验局<br>(江淮)   | 2018 年 3 月 7 日   | 2022 年 10 月 25 日 |
| 船舶最低安全配员证书 | 芜湖海事局              | 2015 年 7 月 24 日  | 2020 年 7 月 20 日  |
| 海上船舶吨位证书   | 中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 | 2015 年 10 月 30 日 |                  |

表 1：“庆丰 2”轮船舶证书情况

2. “苏盐货 11315” 轮。  
该轮法定证书齐全有效。

| 证书名称       | 签发机关          | 签发时间            | 有效期             |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 所有权证书      | 江苏省盐城市地方海事局   | 2018 年 5 月 14 日 |                 |
| 国籍证书       | 江苏省盐城市地方海事局   | 2018 年 5 月 14 日 | 2023 年 5 月 13 日 |
| 内河船舶适航证书   | 江苏省船舶检验局盐城检验局 | 2018 年 3 月 7 日  | 2019 年 2 月 16 日 |
| 内河船舶载重线证书  | 江苏省船舶检验局盐城检验局 | 2018 年 3 月 7 日  | 2019 年 2 月 16 日 |
| 内河船舶防止油污证书 | 江苏省船舶检验局盐城检验局 | 2018 年 3 月 7 日  | 2019 年 2 月 16 日 |
| 内河船舶吨位证书   | 江苏省船舶检验局盐城检验局 | 2010 年 3 月 12 日 | 长期              |
| 船舶最低安全配员证书 | 江苏省盐城市地方海事局   | 2018 年 5 月 14 日 | 2023 年 5 月 13 日 |

表 2：“苏盐货 11315”轮船舶证书情况

（三）船员情况。

1. “庆丰 2” 轮。

“庆丰 2” 轮本航次共有 7 名在船人员，分别为胡某某 1，履驾驶职，未持有任何船员适任证书；李某某，履驾驶职，持有内河一类大副船员适任证书；胡某某 2，水手，持有海船见习水手适任证书；凤某某，履水手职，未持有任何

船员适任证书；秦某某，履大管轮职，持有内河一类轮机长适任证书；王某某 2，履机工职，未持有任何船员适任证书；大厨孙某某，未持有船员服务簿。

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、大副、二副各一名，值班水手 2 名，轮机长、大管轮各一名，值班机工 2 名。“庆丰 2”轮本航次配员数量和持证情况均不符合《船舶最低安全配员证书》的要求。

胡某某 1，今年年初在上海上“庆丰 2”轮工作，实际从事黄浦江到舟山的内河至海上航线驾驶，兼船上管事，包括与老板联系、发布航行指令等。胡某某 1 长期从事内河船舶驾驶工作，曾经持有内河四类驾驶员适任证书，过期后未再考取，目前未持有任何船员适任证书。事故发生时，胡某某 1 在驾驶操纵船舶。

## 2. “苏盐货 11315”轮。

“苏盐货 11315”轮本航次共有 3 名在船人员，分别是江某某 1，男，三类船长；吴某，女，普通船员；江某某 2，系江某某 1 和吴某的孙女，事故当天临时上船。

“苏盐货 11315”轮《船舶最低安全配员证书》要求配备三类驾驶员 1 名，普通船员 1 名，本航次配员数量和持证情况符合要求。

江某某 1，长期从事内河船舶驾驶工作，现持有内河三类船长适任证书，由江苏省盐城市地方海事局于 2016 年 3

月 17 日签发，有效期至 2021 年 3 月 17 日。

吴某，持有船员服务簿，由江苏省盐城市地方海事局于 2010 年 3 月 16 日签发。

#### （四）公司情况。

##### 1. “庆丰 2” 轮。

##### 1) 船舶所有人情况。

“庆丰 2” 轮原名 “长福 11” 轮，由王某某 1 于 2015 年 1 月从武汉海事法院拍卖购得后，更名为 “庆丰 2” 轮。王某某 1 将 “庆丰 2” 轮出租给芜湖市 WF 航运有限公司，并在芜湖海事局办理了船舶光船租赁证明和船舶国籍证书，光船租赁证明有效期自 2015 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日，船舶国籍证书有效期自 2015 年 7 月 24 日至 2020 年 7 月 20 日。2015 年 7 月 14 日，芜湖市 WF 航运有限公司与王某某 1 签订《船舶挂靠协议》，明确经营过程中人员配备、安全工作等由王某某 1 负责，有效期三年；2017 年 1 月 11 日，芜湖市 WF 航运有限公司与王某某 3（王某某 1 父亲）签订《船舶管理协议》，明确 “庆丰 2” 轮船员配备和培训、船舶日常油料和维护保养、安全和防污染工作、船舶经营等由王某某 1 负责。

##### 2) 船舶经营人情况。

“庆丰 2” 轮船舶经营人芜湖市 WF 航运有限公司成立

于 2003 年 2 月 24 日。《营运执照》经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输；建材、金属材料、机电产品、船用主辅机销售、船舶图纸设计，营业期限为长期。公司持有安徽省港航管理局换发的《水路运输许可证》，经营范围：货物运输，国内沿海及长江中下游及支流省际普通货物运输、外贸集装箱内支线班轮运输，有效期至 2021 年 6 月 30 日。最近一次审验是芜湖市港航管理局，有效期至 2019 年 5 月 31 日止。

芜湖市 WF 航运有限公司现持有 DOC 证书，有效期从 2018 年 8 月 5 日至 2023 年 8 月 4 日，DOC 覆盖散货船和其他货船两个船种。目前公司体系内船舶共 7 艘，其中 1 艘为自有（其余 6 艘为挂靠），体系外船舶约 90 艘。其中，“庆丰 2”轮于 2015 年 7 月 21 日挂靠到该公司，至今未运行安全管理体系，未持有安全管理证书。

### 3) 实际经营和管理情况。

在对公司管理方面的调查和“庆丰 2”轮船员的调查中证实：“庆丰 2”船员的配备、维护保养、航线与揽货，以及安全与防污染管理均由王某某 3 负责。同时，“庆丰 2”轮曾于 2017 年 5 月 19 日取得船舶营业运输证，证书编号：皖 SJ(2015)04-6209，有效期至 2017 年 10 月 25 日止，审验机关为芜湖市港航管理局。因“庆丰 2”轮没有运行体系，没有通过港航管理局的年度审核，事故发生期间未持有《船

船营业运输证》。

## 2. “苏盐货 11315” 轮。

“苏盐货 11315” 轮登记船舶所有人和经营人均为盐城市 ZC 运输有限公司，实际为江某某 1 个体经营，主要从事黄浦江过驳石子运输到支流小港卸货。盐城市 ZC 运输有限公司仅代为办理船舶证书，每年收取一定管理费用。

## （五）航次和载货情况。

### 1. “庆丰 2” 轮。

2018 年 8 月 19 日 1851 时左右，该轮由上海黄浦江闵行段打捞局码头始发，空载，拟驶往舟山。开航时，艏吃水 0.6 米，艉吃水 3.2 米。

### 2. “苏盐货 11315” 轮。

2018 年 8 月 19 日 1640 时左右，该轮从上海黄浦江闵行段氯碱厂码头开航，载有石子约 450 吨，拟驶往黄浦江支流港川杨河浦阳搅拌站。“苏盐货 11315” 轮船舶检验证书核定该轮 B 级航区的参考载货量为 360 吨。“苏盐货 11315” 轮超载运输。

## （六）“苏盐货 11315” 轮装货港情况。

“苏盐货 11315” 轮事故航次的装货地点为上海黄浦江氯碱厂码头。

该码头系上海 YR 物流有限公司（法人代表陶某某，经理胡某某 3），通过与上海 LJ 化工股份有限公司下属的上海 RS 有限公司签订租赁合同，取得黄浦江氯碱厂码头北岸 85 米的使用权，主要从事船舶砂石料过驳业务。

“庆丰 2”轮船舶所有人王某某 1 是上海 YR 物流有限公司船舶石子过驳业务的长期客户。码头提供岸吊和吊车司机，双方通过口头协议按装卸量计算费用。事故航次，“苏盐货 11315”轮从“庆丰 1”轮船过驳石子约 450 吨。

#### （七）安检情况。

##### 1. “庆丰 2”轮。

2015 年至今没有船舶安全检查的记录。

##### 2. “苏盐货 11315”轮。

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 3 月 28 日由浦东新区杨思海事所实施，安全检查共查出缺陷 11 项，均为开航前纠正项目，无复查记录。

### 三、环境情况

#### （一）气象水文（海况）情况。

根据上海气象台的记录及事故双方的陈述事故发生当日，天气及水文气象情况正常，没有影响瞭望与船舶操作的恶劣天气现象发生，具体情况如下：

天气：多云。

风向风力：东南风 3-5 级。

潮流：涨末流，流速约 1 节。

能见度：良好。

## （二）事故水域通航环境情况。

事故发生在上海黄浦江 131 灯浮下游约 250 米下行航道内。根据《上海黄浦江通航安全管理规定》，该航段以航道中心线为分界线。事发时间该水域上行航道中进口船舶较多，其中以小型船舶为主，下行航道出口船舶较少。

## 四、事故搜救情况

8 月 19 日 1916 时接警后，闵行海事局指挥中心立即指派“海巡 01012”、“海巡 01045”艇赶往现场处置，协调打捞船“浦江四号”、“浦江三号”到现场救助，指挥中心在 VHF06、13 频道播发安全信息广播；之后增加“沪闵捞 2”、“沪东安 2”、“沪环货 112”、“沪环货 115”、“海龙拖 8”到现场参加救助。

2130 时，在“苏盐货 11315”轮驾驶室内发现一具女性尸体，移交水上派出所。

20 日上午，“海巡 01012”、“海巡 01045”现场维护，打捞船“浦江玖号”、“浦江三号”、“沪闵捞 2”、“沪东安 2”、“沪环货 112”、“沪环货 115”在现场进行搜救。

20 日 0905 时，“苏盐货 11315”轮被打捞出水，在船尾生活区发现一名小孩尸体，移交水上派出所。该轮被拖往华泾码头。

21 日 1520 时，在事故发生地下游水域发现最后一名男性失踪船员尸体（经确认为江某某 1），移交水上派出所。搜救行动结束。

## **五、事故损失情况**

事故造成“苏盐货 11315”轮沉没，船上 3 人死亡；“庆丰 2”轮无损。

## **六、碰撞时间和地点的认定**

通过事故现场附近的 CCTV 录像、“庆丰 2”轮 AIS 数据、以及当事人的陈述，对视频中的时间进行误差矫正（下面涉及到的 CCTV 时间均是经校核后的标准北京时间），最终经综合分析认定：“庆丰 2”轮与“苏盐货 11315”轮的碰撞时间是 2018 年 8 月 19 日约 1907 时；发生碰撞的位置是：31° 05′ 32″ N/121° 27′ 56″ E 。

认定理由：

1.黄浦江“6 号水中站联动”CCTV 显示：2018 年 8 月 19 日 1907 时，“庆丰 2”轮船艏开始大幅左转，随后开始后退。

2.黄浦江“中油天宝上游”CCTV 显示：“庆丰 2”轮从“苏盐货 11315”轮后方左舷追越，2018 年 8 月 19 日 1907

时，“庆丰 2”轮船艏右侧与“苏盐货 11315”轮发生接触，并溅出大量水花。

3. “庆丰 2”轮 AIS 信号显示：2018 年 8 月 19 日 1907 时，船位在 31° 05′ 32″ N/121° 27′ 56″ E，该轮航向在短时间内发生大幅转向，航速由 7.6 节左右快速下降至 0.9 节左右。

4. “庆丰 2”轮船上人员凤某某陈述：“当时感觉到碰撞时，我马上拿出手机看了下，时间大概是 1905 时”。

## **七、勘验情况**

### **（一）“苏盐货 11315”轮。**

#### **1.车钟情况。**

经现场勘验，“苏盐货 11315”轮驾驶台共有 2 台车钟，船上用的是左面一台，右边的车钟不使用。事故发生时，船上主机启动钥匙处于右转位置（启动），车钟离合器处于倒车状态（红色手柄），转速为最快车（黑色手柄），可以判断此时该船处于全速倒车状态。



图 3: “苏盐货 11315”轮车钟情况

## 2.舵角情况。

经现场勘验，该船打捞出水上时驾驶台舵角指示器显示舵角为左舵  $6^{\circ}$ ，与该轮实际舵角基本一致。



图 4: “苏盐货 11315”轮舵角情况

## 3.航行灯状态。

经现场勘验，该船打捞出水上时驾驶台灯光控制面板显示灯光总开关电源开启，航行灯、桅灯、尾灯、工作灯电源均处于开启状态。

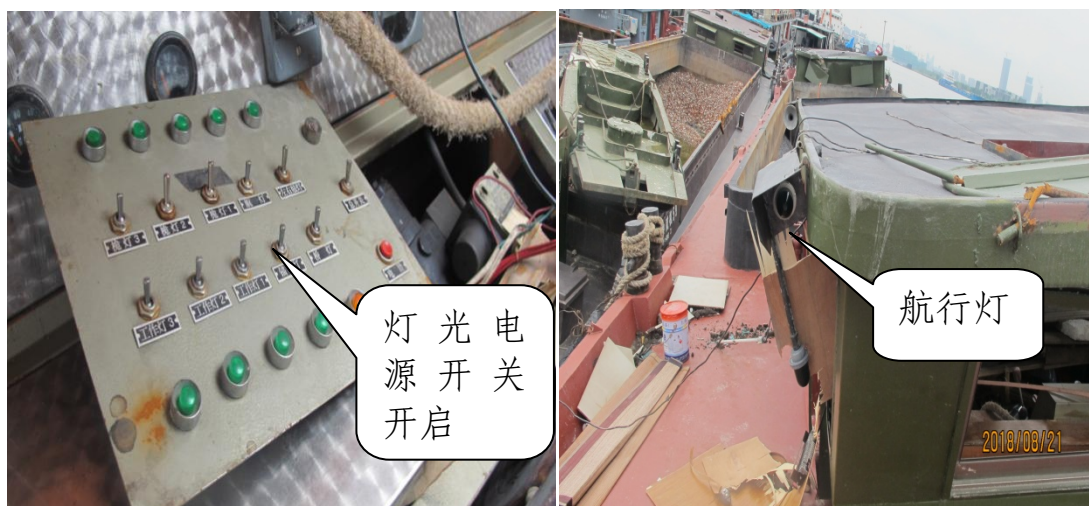


图 5：“苏盐货 11315”轮航行灯情况

#### 4.船壳情况。

经现场勘验，该船左舷船体中部遗留有自下往斜后方的擦痕，护舷墙自前往后长约 4 米的刮擦痕迹，船体其他部分基本无损坏。



图 6：“苏盐货 11315”轮船壳划痕情况

#### （二）“庆丰 2”轮。

该轮船艏右侧水线 0.8-1.0 米处有自前往后长约 4 米的擦痕。



图 7：“庆丰 2”轮船壳划痕情况

## 八、事故示意图

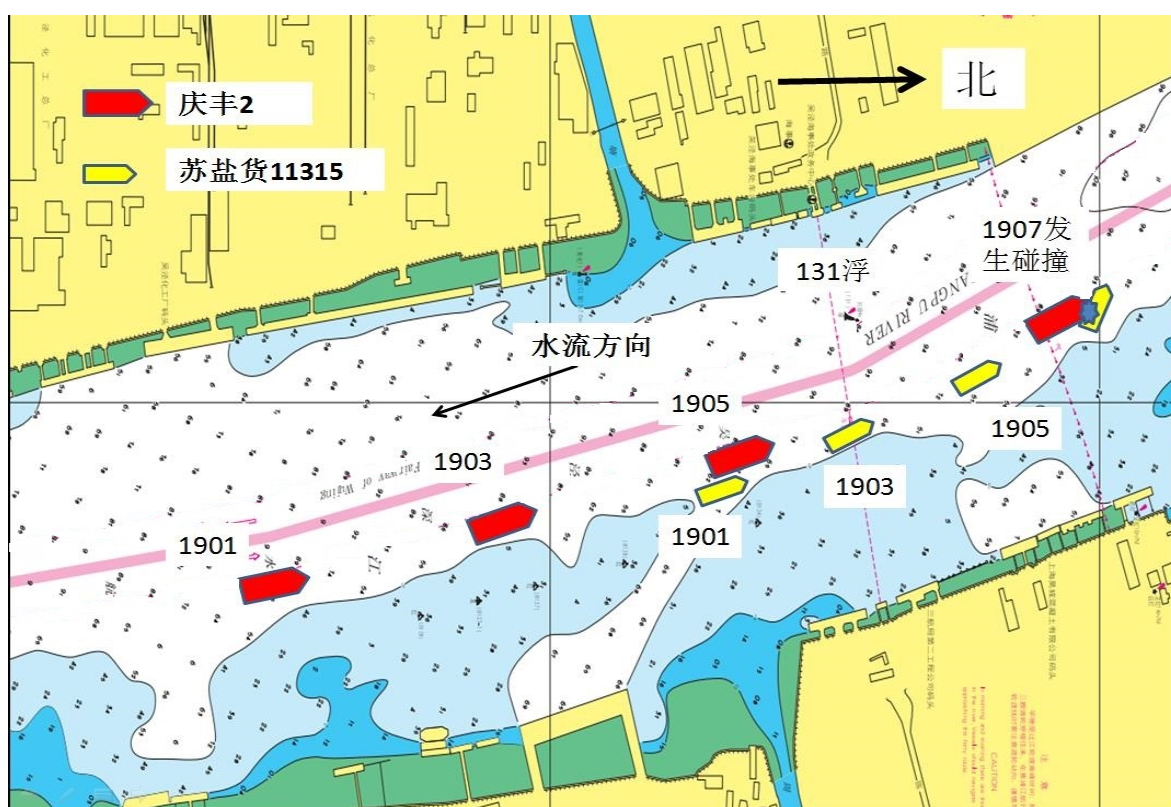


图 8：碰撞示意图

## 九、事故经过

本事故经过是根据事故现场附近的 CCTV 录像、两船 AIS 数据、当事人的陈述以及现场勘察记录等资料综合分析得出。

### （一）“庆丰 2”轮。

2018 年 8 月 15 日 0500 时左右，“庆丰 2”轮从浙江小衢山岛金鑫码头开航，装载约 6300 吨石子，驶往上海三鑫码头卸货。

8 月 15 日 2000 时左右，“庆丰 2”轮靠泊上海三鑫码头卸货。

8 月 16 日 1900 时左右，该轮卸货完毕后，因上海港水域受 18 号台风“温比亚”影响，移靠闵行段打捞局码头避风。靠泊时，该轮左舷靠码头，船头朝黄浦江上游。

8 月 19 日 1830 时左右，“庆丰 2”轮空载，备车，拟离泊开航驶往浙江省舟山衢山岛装载石子，开航时艏吃水：0.6 米，艉吃水：3.2 米。

约 1850 时，该轮开始解缆。驾驶室内仅有胡某某 1 一人操纵指挥，船首有李某某和胡某某 2 负责解缆，船尾有凤某某和王某某 2 负责解缆，机舱有秦某某值班。

约 1851 时，该轮解缆完毕，开始向右掉头离泊。与胡某某 1 搭班的凤某某解缆完毕后到驾驶室内，提醒胡某某 1 离码头开航要报告海事，然后就离开驾驶台回到生活区舱室，

驾驶室内仅有胡某某 1 一人操舵驾驶。该轮无自动舵，胡某某 1 在驾驶室操舵位置边了望边手操舵。该轮驾驶室有 2 部雷达，开启了操舵位置左边的一部雷达，设置量程 0.5 海里，艏向上、偏心显示。

约 1859 时，该轮进入吴泾深水航道下行，船首未安排瞭头人员，AIS 设备正常开启。船舶机动航行，航速约 2-3 节，胡某某 1 看见在本船右舷约  $10^{\circ}$  方位上有一艘同向下行的重载小型船舶（实际为“苏盐货 11315”轮），位置已近 131 灯浮，此时两船相距约 0.47 海里。

约 1901 时，该轮继续沿吴泾深水航道下行，逐步加车，航速逐步加快至约 6.9 节。速度提升后，本船速度已快于右前方“苏盐货 11315”轮，两船距离逐步减少，此时两船相距约 0.45 海里。

约 1903 时，该轮右正横于 B127 系船浮筒，航速提升至约 7.3 节，两船距离进一步减少，此时两船相距约 0.3 海里，胡某某 1 决定从“苏盐货 11315”轮的左舷进行追越。

约 1905 时，该轮驶近 131 号灯浮，航速约 7.5 节，距离“苏盐货 11315”轮约 0.2 海里。此时，胡某某 1 用自带的激光手电笔照射“苏盐货 11315”轮驾驶室，意图提醒“苏盐货 11315”轮。

约 1906 时，该轮驶过 131 灯浮，航速约 7.6 节，距离“苏盐货 11315”轮约 0.1 海里。该轮继续从“苏盐货 11315”轮

的左舷进行追越，两船间横距不足“庆丰 2”轮的船宽（船宽 16 米）并逐步减少。

约 1907 时，“庆丰 2”轮船首右侧逐渐接近“苏盐货 11315”轮船尾左侧，突然“苏盐货 11315”轮船首左偏，船身打横。“庆丰 2”轮船首右侧与“苏盐货 11315”轮左舷中部发生碰撞。

碰撞发生后，“庆丰 2”轮立即采取停车、倒车措施。船上其他人员感觉到船体震动后，也立即从生活区冲到甲板，发现在本船右舷的“苏盐货 11315”轮已快速右倾侧翻，立即取出本船救生衣、救生圈等进行搜救，但没有发现遇险人员。

约 1925 时，“庆丰 2”轮在事故附近水域抛锚。

## （二）“苏盐货 11315”轮。

2018 年 8 月 19 日 0600 时左右，“苏盐货 11315”轮空载从上海黄浦江支流川杨河开航，驶往上海氯碱厂码头过驳石子。

约 1200 时，抵达翁家塘锚地锚泊待过驳。

约 1830 时，通过码头吊机从“庆丰 1”轮过驳石子约 450 吨。

约 1840 时，解缆离泊，准备开航驶往川杨河内港浦阳搅拌站卸货。

约 1850 时，进入上海黄浦江下行航道下行，航速约 4 节。

约 1859 时，航行至 131 灯浮上游约 0.25 海里处，此时“庆丰 2”轮刚进入吴泾深水航道下行，两船相距约 0.47 海里。

约 1901 时，船舶位于周浦塘河口，航速约 4 节，与船尾的“庆丰 2”轮距离约 0.45 海里。

约 1903 时，左正横 131 灯浮，顺黄浦江航道弯势左转，航速约 4 节，与船尾的“庆丰 2”轮距离约 0.3 海里。

约 1905 时，驶过 131 灯浮，船位在 131 灯浮下游约 0.15 海里，航速约 4 节，与船尾的“庆丰 2”轮距离约 0.2 海里。

约 1906 时，与船尾的“庆丰 2”轮距离不断缩小，相距约 0.1 海里，航速约 4 节。

约 1907 时，船尾左侧逐步与“庆丰 2”轮船首右侧接近，两船间横距不足“庆丰 2”轮的船宽（船宽 16 米）并逐步减少，突然该轮船首左偏，船身打横，该轮左舷中部与“庆丰 2”船首右侧发生碰撞。

碰撞发生后，该轮船体左舷中部被“庆丰 2”轮船首右侧顶推，船体发生右倾，约 1 分钟后向右侧翻沉没。

## **十、事故原因**

### **（一）事故原因分析基础。**

1.事故发生水域在上海黄浦江下行航道内，事故船舶航行、避让应当遵守《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972年国际海上避碰规则》等有关法规规定。

2.事故发生时能见度良好，两船处于互见中。事故发生前，两船均在上海黄浦江下行航道内同向航行，“庆丰 2”轮从“苏盐货 11315”轮正横后大于 22.5 度方向赶上，与“苏盐货 11315”轮之间构成追越局面。其中，“庆丰 2”轮为追越船，“苏盐货 11315”轮为被追越船。

## （二）事故原因分析。

“庆丰 2”轮在追越“苏盐货 11315”轮过程中，未履行让路船责任，未及早采取有效避让行动，与被追越船的追越横距过近，导致两船形成紧迫局面是事故发生的主要原因；两船了望疏忽，“庆丰 2”轮违反值班规则、航道内追越未使用追越声号是事故发生的次要原因。

### 1. “庆丰 2”轮。

#### 1) 未履行让路船义务。

事故发生前，两船均在上海黄浦江下行航道内同向航行，“庆丰 2”轮从“苏盐货 11315”轮正横后大于 22.5 度方向赶上，与“苏盐货 11315”轮之间构成追越局面。“庆丰 2”轮在追越“苏盐货 11315”轮时，未及早采取有效避让行动，与被追越船间距过近，导致发生碰撞。“庆丰 2”轮的行为

违反了《1972 年国际避碰规则》第十三条、第十六条的规定。

## 2) 违反值班规则、了望疏忽。

“庆丰 2”轮作为一艘大型海船，没有对黄浦江复杂的通航情况引起重视，夜间航行驾驶室仅留有一名没有适任资格的人员指挥操纵船舶，船首没有安排了望人员。驾驶人员不但要操舵，同时还承担了望、观察雷达以及联络通讯。该轮在追越“苏盐货 11315”轮过程中，了望不充分，未使用 VHF 设备进行呼叫联系，对两船间追越时安全间距估计不足，其行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第十三条、《1972 年国际避碰规则》第五条、《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十五条和《中华人民共和国船员条例》第九条的规定。

## 3) 航道内追越未使用追越声号。

“庆丰 2”轮在追越“苏盐货 11315”轮过程中，驾驶人员希望引起“苏盐货 11315”轮的注意和配合，其仅用激光手电笔从后方照射“苏盐货 11315”轮的驾驶室，而未使用相应的追越声号，“庆丰 2”轮的行为违反了《1972 年国际避碰规则》第九条的规定。

## 2. “苏盐货 11315”轮。

鉴于“苏盐货 11315”轮全部船员在本起事故中均已遇难，调查人员根据现有调查证据认为“苏盐货 11315”轮在本起事故中应存在以下过失：

该轮在进入黄浦江下行航道后，没有对黄浦江内复杂的通航情况引起警觉，在与船尾的“庆丰 2”轮距离接近，已构成紧迫局面的情况下，该船航向突然向左偏转，没有通过 VHF 与追越船取得联系，也未采取有助于避碰的行动，由此推断该轮存在瞭望疏忽的过失，“苏盐货 11315”轮的行为违反了《1972 年国际避碰规则》第五条的规定。

## 十一、事故责任认定

本起事故为互有过失的水上交通事故。“庆丰 2”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第九条、第十三条、第十六条、《上海黄浦江通航安全管理规定》第十三条、《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十五条以及《中华人民共和国船员条例》第九条规定；“苏盐货 11315”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：

“庆丰 2”轮承担本起事故主要责任；“苏盐货 11315”轮承担本起事故次要责任。

## 十二、调查发现的问题

### （一）事故船舶。

#### 1. “庆丰 2”轮配员不符合要求。

该轮本航次共有 7 名人员在船，其中李某某和秦某某

仅持有内河船舶船员适任证书，其余 5 人未持有船员适任证书。“庆丰 2”轮本航次配员数量和持证情况均不符合该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。

## 2. “庆丰 2”轮未持有船舶安全管理证书。

“庆丰 2”轮为沿海跨省航行散货船，总吨 3796。该轮未持有《船舶安全管理证书》，违反了《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的有关规定。

## 3. “庆丰 2”轮未持有船舶营业运输证。

“庆丰 2”轮长期从事上海至浙江舟山之间砂石料运输。该轮未持有《船舶营业运输证》，违反了《国内水路运输管理规定》的有关规定。

## 4. “苏盐货 11315”轮涉嫌超载运输。

“苏盐货 11315”轮船舶检验证书核定该轮 B 级航区的参考载货量为 360 吨。根据码头调度提供的装货单证，本航次该轮从“庆丰 1”轮上过驳石子约 450 吨。

# （二）船舶经营人。

## 1. 芜湖市 WF 航运有限公司“挂而不管”。

“庆丰 2”轮由船舶所有人王某某 1 购买后，办理了船舶光船租赁证明，将“庆丰 2”轮光租给芜湖市 WF 航运有限公司经营。芜湖市 WF 航运有限公司又与王某某 3（船舶所有人父亲）签订《船舶管理协议》，将“庆丰 2”轮安全和防污染工作、船舶经营、船员配备和培训等职责交由船舶

所有人负责。芜湖市 WF 航运有限公司未真正履行经营人的管理职责，“挂而不管”，涉嫌欺骗手段接受船舶挂靠，违反了《关于进一步加强国内船舶运输经营资质管理的通知》（交水发〔2006〕91号），以及《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》（交水发〔2014〕141号）的有关规定。

## 2.未履行对“庆丰 2”轮的安全管理职责。

芜湖市 WF 航运有限公司明知“庆丰 2”轮在未加入公司的安全管理体系，未取得《船舶营业运输证》情况下投入运营，违反了《国内水路运输管理规定》（交通运输部令 2014 年第 3 号）第七条第二款规定。

## （三）船舶所有人和实际负责人。

“庆丰 2”轮实际经营由船舶所有人负责，其实际负责人王某某 3 负责“庆丰 2”轮安全和防污染、船舶经营、船员招募配备和培训等工作。未按照要求招用未取得相应有效证件的人员上船工作，未按要求将船舶纳入体系管理，违反了《中华人民共和国船员条例》第九条及《中华人民共和国船舶安全营运与防污染管理规则》实施规定。

# 十三、处理意见和管理建议

（一）“庆丰 2”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致“苏盐货 11315”轮沉没、3 人死亡，且在事故中负主要责任。

1.驾驶人员胡某某 1 无证驾驶且是本起事故的主要责任人，涉嫌交通肇事犯罪。建议将胡某某 1 移送司法机关调查处理，追究其刑事责任。

2. “庆丰 2” 轮实际经营由船舶所有人负责，王某某 3（实际控制人）负责“庆丰 2” 轮安全和防污染、船舶经营、船员招募配备和培训等工作，违法招用并指挥未经培训、未取得相应有效船员适任证书的人员上船工作，驾驶船舶造成事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，同时又违反了《中华人民共和国船员条例》第九条的规定，在本起事故中负有直接管理责任，涉嫌重大责任事故罪。建议将王某某 3 移送司法机关调查处理，追究其刑事责任。

3.芜湖市 WF 航运有限公司为“庆丰 2” 轮的光船租赁人和经营人。胡某某 4 是芜湖市 WF 航运有限公司总经理、法人代表，对投入运营的“庆丰 2” 轮的事故隐患和违法违规行为长期失察、失管，在本起事故中负有管理责任，涉嫌重大责任事故罪。胡某某 4 违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，同时违反了《国内水路运输管理规定》第七条第二款规定、以及《关于进一步加强国内船舶运输经营资质管理的通知》和《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》的有关规定。建议将胡某某 4 移送司法机关调查处理，追究其刑事责任。

4.芜湖市 WF 航运有限公司为“庆丰 2” 轮的光船租赁人和经营人。建议对芜湖市 WF 航运有限公司进行行政处罚。

（二）“庆丰 2”轮配员数量和持证情况均不符合该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。“庆丰 2”轮船舶所有人，聘用未取得相应有效证件的人员上船工作。建议对船舶所有人王某某 1 给予行政处罚。

（三）“庆丰 2”轮未按规定取得船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书从事航行。建议对船舶所有人王某某 1 给予行政处罚。

（四）“庆丰 2”轮未加入公司的安全管理体系，也未取得《船舶营业运输证》从事非法营运。建议通报船舶经营者所在地水路运输管理部门，并进行处理。

（五）“庆丰 2”轮应当办理安全管理证书而未办理。芜湖市 WF 航运有限公司作为“庆丰 2”轮的光船租赁人和经营人，未履行船舶经营人的安全管理责任，建议通报公司所在地海事管理机构。

（六）“苏盐货 11315”轮在本起事故中负次要责任、船舶涉嫌超载运输。鉴于船长兼经营人江某某 1 在本起事故中死亡，免于行政处罚。